

1500647-96.2019.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX JUNIOR TEODOSIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

ALEX JÚNIOR TEODOSIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de novembro de 2019, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Sentença - Processo nº 1500647-96.2019.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500647-96.2019.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX JUNIOR TEODOSIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

ALEX JÚNIOR TEODOSIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 22h05min, na Rua Tomás Cardoso, nº 01, Vila Santa Rita de Cassia, neste município e comarca de Boituva, ALEX JUNIOR TEODOSIO, qualificado a f. 04 e 10/11, tinha em depósito, para fins de tráfico, 2,28g (dois gramas e vinte e oito centigramas) de crack (peso líquido), acondicionados em 17 invólucros de plástico, e 0,27g (vinte e sete centigramas) de cocaína, acondicionados em 02 invólucros de plástico, (conforme laudo pericial de fls. 60/63), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 68/69. Regularmente notificado (fl. 130), o réu

apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 138/139). A denúncia foi recebida (fl. 141). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 60/63.

Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

Folha de Antecedentes à fl. 22 e certidão às fls. 20/21.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo APFD (fl. 01), boletim de ocorrência nº 3694/2019, da Delegacia de Polícia de Boituva de fls. 05/06, do auto de exibição e apreensão de fl. 07, auto de constatação de fl. 08, laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 60/63.

A autoria não foi demonstrada a contento.

A testemunha Celso Leandro de Paula, Guarda Civil Municipal, relatou em resumo, que estava em patrulhamento no local dos fatos e há um bar no local. Visualizou que o réu estava na porta do bar e havia um rapaz de moto. O réu recebeu dinheiro desse rapaz e atravessou a rua. A abordagem foi realizada e no chão, próximo do local em que o réu estava, foi localizada a droga. Não conhecia o réu anteriormente e não tornou a vê-lo. A abordagem aconteceu antes do réu pegar as drogas.

A testemunha Francisco Valdei Pereira, Guarda Civil Municipal, relatou em síntese, que estava patrulhando na Ginásial, próximo a um bar conhecido como ponto de venda de drogas. O réu não viu a presença da viatura e o depoente viu que ele recebeu dinheiro de um homem que estava em uma motocicleta e atravessou a rua. Próximo do local em que o réu foi abordado as drogas foram localizadas. As drogas estava escondidas embaixo de uma pedra. O réu disse que estava vendendo drogas. Disse que não tornou a ver os réus após os fatos. Disse que com a aproximação da viatura o homem que estava na motocicleta se afastou e não houve tempo de ser abordado.

O réu ALEX JÚNIOR TEODOSIO negou a prática do delito. Disse que estava arrendando o bar que existe no local. Foi na frente do bar e recebeu a quantia de R\$10,00 de um cliente, que havia comprado um cigarro. Voltou para dentro do bar e o cliente foi embora. Depois de um tempo foi para frente do bar, cruzou a rua e iria colocar caixas de papelão na rua, momento em que foi abordado. Disse que pessoas comercializavam drogas na rua, perto do bar, mas nega que a droga era sua.

Os guardas municipais alegaram que surpreenderam o réu recebendo dinheiro de um homem que estava em uma moto e na sequência ele foi abordado. Disse que perto do local da abordagem encontraram porções de drogas, escondidas sob uma tábua.

Ambos os guardas foram enfáticos de que a abordagem se deu antes do réu pegar a droga.

O suposto comprador não foi abordado e não há informações de quem seria tal pessoa.

A versão dada pelo réu é plausível.

Neste caso, entendo que não há elementos suficientes para atribuir a propriedade daquela droga ao réu, havendo dúvidas sobre a autoria do delito.

Nesse caso, entendo que o melhor caminho é a absolvição.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para ABSOLVER o réu ALEX JÚNIOR TEODOSIO, qualificado nos autos, do delito descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA